



Nr. 144 Kabinettsitzung vom 14. März 1924, 17 Uhr

R 43 I/1393 , Bl. 73-79

Anwesend: Marx, Jarres, Stresemann, Luther, Hamm, Brauns, Emminger, Geßler, Höfle, Oeser; RSparkom. Saemisch; Admiral Behncke, Generalmajor v. Haack; StS Bracht, Meissner, Weismann, Müller, Vogt, Zweigert, Schulz, v. Maltzan; MinDir. Spiecker, Kempner, v. Brandt, v. Schlieben; MinR Jaffé, Kastl, Jacobs, Karlowa, Kaisenberg, Kiep, Offermann; ORegR v. Oertzen; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Wahltermin für die Reichstagswahlen.
2. Verwertung des Grundstücks Wilhelmstr. 72 und Einbau von Läden in reichseigenen Gebäuden. [...]
3. Entwurf einer Verordnung über die Aufhebung der Wuchergerichtsverordnung.
4. Reichshaushaltsplan für 1924 und Haushalte der einzelnen Reichsministerien usw.
5. Schreiben an Staatssekretär Fischer betr. Lösung der Eisenbahnfrage im Rahmen des Reparationsproblems.

1. Wahltermin für die Reichstagswahlen.

Der Vizekanzler trug vor, daß er den 4. Mai für den günstigsten Wahltermin für die Reichstagswahlen halte. Zwar sollten an demselben Tage in Preußen Gemeindewahlen stattfinden, es sei jedoch voraussichtlich zu erreichen, daß diese Wahlen verlegt würden. Am 18. Mai müsse dann die Vorabstimmung in Hannover stattfinden.

Staatssekretär Weismann erklärte, daß das Preußische Staatsministerium gegen eine Verlegung des Termins für die Gemeindewahlen in Preußen keine Bedenken habe.

Das Kabinett stimmte sodann der Auffassung des Vizekanzlers zu, daß der 4. Mai der günstigste Wahltermin für die Reichstagswahlen sei ¹.

¹ Durch eine VO des RPräs. vom 14.3.24 werden die Wahlen zum RT auf den 4.5.24 festgesetzt (RGBl. I, S. 257).

2. Verwertung des Grundstücks Wilhelmstr. 72 und Einbau von Läden in reichseigenen Gebäuden. [...]

3. Entwurf einer Verordnung über die Aufhebung der Wuchergerichtsverordnung².

Der *Reichsarbeitsminister* hatte Bedenken gegen eine Aufhebung der Wuchergerichtsverordnung, weil die Preise vielfach noch außergewöhnlich hoch seien und ein Abbau der Preise unbedingt erzielt werden müsse.

Der *Reichsminister der Justiz* wies darauf hin, daß durch den Entwurf der Verordnung über die Aufhebung der Wuchergerichtsverordnung keinesfalls materielle Wucherbestimmungen aufgehoben würden, sondern daß dieser Entwurf lediglich das Verfahren betreffe. Durch die neuen Vorschriften würde jedoch seines Erachtens noch eine Beschleunigung des Verfahrens erreicht werden.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte hierauf, daß er keine Bedenken mehr gegen die Vorlage habe. Das *Kabinet* stimmte sodann der Vorlage des Reichsministeriums der Justiz bei³.

4. Reichshaushaltsplan für 1924 und Haushalte der einzelnen Reichsministerien usw.

Ministerialdirektor v. Schlieben erläuterte den Haushaltsplan für 1924⁴ und führte aus, daß das Reich noch einen größeren Zuschußbedarf nach dem Haushaltsplan nötig habe und daß im Etat nichts vorgesehen sei für die Ansammlung eines Betriebsfonds. Der Etat schaffe zum ersten Mal eine scharfe Grenze gegen Länder und Gemeinden.

Das *Kabinet* erklärte sich mit dem Reichshaushaltsplan für 1924 einverstanden.

Hierauf wurden die einzelnen Haushalte besprochen. [...]⁵

5. Schreiben an Staatssekretär Fischer betr. Lösung der Eisenbahnfrage im Rahmen des Reparationsproblems⁶.

Staatssekretär Vogt las ein Schreiben vor. Der noch anwesende Reichsverkehrsminister, Reichsminister der Finanzen und Reichspostminister stimmten dem Schreiben zu⁷.

² Der VOEntw. wurde der RReg. vom RJM mit Schreiben vom 4. 3. vorgelegt (R 43 I/1153, Bl. 17 f.). Danach wird die Wuchergerichts-VO vom 13.7.23 (RGBl. I, S. 724) am 1.4.24 außer Kraft gesetzt, die auf Grund dieser VO geschaffenen besonderen Wuchergerichte werden aufgehoben. Die bei den Wuchergerichten anhängigen Strafverfahren gehen auf die Amtsgerichte über. In seinem Begleitschreiben weist der RJM darauf hin, daß die Landesregg. sich überwiegend für die Aufhebung der Wuchergerichte zum 1.4.24 ausgesprochen hätten.

³ Die VO über die Aufhebung der Wuchergerichts-VO wird am 20.3.24 erlassen (RGBl. I, S. 371). S. hierzu das Rundschreiben des RJM an die Landesregg. vom 24. 3. über die Bekämpfung der Preistreiberei nach Aufhebung der Wuchergerichte (R 43 I/1153, Bl. 22).

⁴ Das RFMin. hatte den Entwurf des Reichshaushaltsplans für 1924 (1.4.24 bis 31.3.25) in zwei Teilen mit Schreiben vom 8. und 11. 3. an die Rkei übersandt (in R 43 I/876, Bl. 169, 172 sind nur die Begleitschreiben vorhanden).

⁵ Am 16. 5. wird der inzwischen umgearbeitete „Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Reichshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1924“ dem RR vorgelegt (RR-Drucks. 1924, Nr. 78; s. auch Schultheß 1924, S. 41); nach Zustimmung des RR geht der GesEntw. am 3. 6. dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 131, Bd. 382). Da der II. RT den Entwurf nicht erledigt, erfolgt am 11.12.24 eine ergänzte Neuvorlage an den III. RT (RT-Drucks. Nr. 5, Bd. 397; Separatdruck: Reichshaushaltsplan, Entwurf für das Rechnungsjahr 1924 nebst Anlagen, Berlin Reichsdruckerei 1924). Das Gesetz über die Feststellung des Reichshaushaltsplans 1924 wird vom RT erst am 31.7.25 endgültig angenommen und am 10.8.25 veröffentlicht (RGBl. II, S. 739).

In der Zwischenzeit wirtschaftet der RFM auf der Grundlage vorläufiger Haushaltsgesetze (sog. Notetats), die nach Bedarf verlängert und ergänzt werden: „Gesetz über die vorläufige Regelung des Reichshaushalts für das Rechnungsjahr 1924“ vom 18.3.24 (RGBl. II, S. 67), verlängert durch Gesetz vom 12.6.24 (RGBl. II, S. 129); „Gesetz über die weitere vorläufige Regelung des Reichshaushalts für das Rechnungsjahr 1924“ vom 28.7.24 (RGBl. II, S. 171).

In den Akten der Rkei (R 43 I/876) sind die verschiedenen GesEntw. zum Reichshaushalt 1924 nur zum Teil vorhanden.

⁶ S. hierzu Dok. Nr. 143.

⁷ Im Antwortschreiben an StS Fischer in Paris vom 14. 12. heißt es u. a.: Die RReg. sei mit dem Grundgedanken der „Skizze“ Fischers (s. Dok. Nr. 143, Anm. 1) im wesentlichen einverstanden und erteile ihm die erbetene Ermächtigung. Voraussetzung für die vorgeschlagene Regelung sei die uneingeschränkte Verfügung der RB über die Rhein-Ruhrbahnen. Die Bildung einer besonderen Gruppe „West“ der RB müsse vermieden werden (vgl. Dok. Nr. 126, Anm. 11, 14; Nr. 141, Anm. 8). Im RB-Verwaltungsrat müsse Deutschland mindestens die Hälfte der Stimmen und den Vorsitz erhalten. Was die Rechtsform der zu schaffenden RB-Aktiengesellschaft betreffe, so sei eine Betriebs-AG einer Eigentums-AG vorzuziehen, da sich die öffentliche Meinung Deutschlands gegen die volle Übertragung des Bahneigentums aufs äußerste wehren würde. Hinsichtlich des Kommissars würde die RReg. es vorziehen, wenn dieser nicht vom Völkerbund, sondern von der Repko bestellt und aus einem neutralen Lande genommen würde. Ferner müsse die Tarifhoheit auch gegen den Kommissar gewahrt bleiben, solange nicht die Zwangsverwaltung eintrete (R 43 I/1036 , Bl. 2-6).

Zitierhinweis

Nr. 144 Kabinettsitzung vom 14. März 1924, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 461–463 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D144>